

【제 목】: 정보공개 운영 및 관리 개선 필요(개선, 시정, 권고)

【내 용】

- 우리 원은 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」(이하 “정보공개법”이라 한다)에 따라 국민의 알권리를 보장하고 국정운영의 국민 참여와 투명성을 확보하기 위하여 우리 원이 보유·관리하고 있는 보건의료정보를 국민에게 공개하는 정보공개 업무를 수행하고 있으며,
- 급여정보분석실에서는 「정보공개업무 운영지침」(이하 “정보공개지침”이라 한다)을 마련하여 정보공개 업무 수행에 필요한 기준을 제시하고 있다.

☞ 참고자료: 【공공기관의 정보공개에 관한 법률】

제1조(목적) 이 법은 공공기관이 보유·관리하는 정보에 대한 국민의 공개 청구 및 공공기관의 공개 의무에 관하여 필요한 사항을 정함으로써 국민의 알권리를 보장하고 국정에 대한 국민의 참여와 국정 운영의 투명성을 확보함을 목적으로 한다.

제2조 ~ 제3조 (생략)

제4조(적용 범위) ① 정보의 공개에 관하여는 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 법에서 정하는 바에 따른다.

② ~ ③ (생략)

☞ 참고자료: 【정보공개업무 운영지침】

제1조(목적)

이 지침은 건강보험심사평가원이 보유·관리하고 있는 정보에 대한 국민의 공개 청구 및 공개 의무에 관하여 필요한 일반적인 기준과 절차를 정함으로써 국민의 알권리를 보장하고, 정책에 대한 국민의 참여와 기관운영의 투명성 확보를 목적으로 한다.

제2조 (생략)

제3조(다른 법령등과의 관계)

정보의 공개 청구 및 공개 의무에 관하여 다른 법령등에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 지침이 정하는 바에 따른다.

가. 정보공개심의회 구성에 관한 사항

- 급여정보분석실은 정보공개법 제12조 및 우리 원 정보공개지침에 따라 정보공개 여부를 결정하기 어려운 사항 및 이의신청에 관한 사항 등을 심의하기 위하여 정보공개심의회를 설치·운영하고 있으며,
 - 정보공개지침에 정해진 외부위원의 임기는 2년으로 하되 특별한 사유가 없는 한 연임할 수 있도록 되어 있다.

☞ 참고자료: 【공공기관의 정보공개에 관한 법률】

제12조(정보공개심의회) ① 국가기관, 지방자치단체, 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제5조에 따른 공기업 및 준정부기관, 「지방공기업법」에 따른 지방공사 및 지방공단(이하 “국가기관등”이라 한다)은 제11조에 따른 정보공개 여부 등을 심의하기 위하여 정보공개심의회(이하 “심의회”라 한다)를 설치·운영한다. (이하 생략)

- 그런데 「정보공개법 시행령」 제11조에 따르면 위원 임기는 한 차례만 연임할 수 있도록 되어 있어 우리 원 정보공개지침의 연임 규정이 상위 법령과 상이함을 확인하였다.

【표1】 위원 임기 관련 규정 비교

정보공개법 시행령	정보공개지침
제11조(정보공개심의회) ① ~ ② (생략) ③ 심의회의 위원의 임기는 2년으로 하며, 한 차례만 연임할 수 있다. 다만, 공무원인 위원의 임기는 그 직위에 재직하는 기간으로 한다.	제19조(심의회 구성) ① ~ ④ (생략) ⑤ 외부위원의 임기는 2년으로 하되 특별한 사정이 없는 한 연임할 수 있다. 다만, 결원에 따라 새로 위촉되는 위원의 임기는 전임위원 임기의 남은 기간으로 한다.

- 따라서 우리 원 정보공개지침 제19조 정보공개심의회 위원 임기 규정에 연임 제한 사항을 추가하여 상위 법령에 맞도록 개정해야 할 필요가 있다.

나. 홈페이지 안내에 관한 사항

- 「정보공개법 시행령」 제17조에 따르면, 정보공개 청구 발생 수수료에 대해 특정한 사유가 있을 시 감면할 수 있으며 감면 비율은 정보통신망 등을 통하여 공개하도록 되어있다.

☞ **참고자료: 【공공기관의 정보공개에 관한 법률 시행령】**

제17조(비용 부담) ① ~ ② (생략)

③ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 법 제17조제2항에 따라 수수료를 감면할 수 있다.

1. 비영리의 학술·공익단체 또는 법인이 학술이나 연구목적 또는 행정감시를 위하여 필요한 정보를 청구한 경우
2. 교수·교사 또는 학생이 교육자료나 연구목적으로 필요한 정보를 소속 기관의 장의 확인을 받아 청구한 경우
3. 그 밖에 공공기관의 장이 공공복리의 유지·증진을 위하여 감면이 필요하다고 인정한 경우

④ (생략)

⑤ 공공기관의 장은 제3항에 따른 비용의 감면비율을 정하고, 정보통신망 등을 통하여 공개하여야 한다.

- 이에 수수료 감면 비율과 공개여부에 대해 확인한 결과, 정보공개지침 제16조에 따라 수수료 감면 비율은 50%로 산정하였으나, 대국민 홈페이지 수수료 안내 화면에는 감면 사유 및 비율이 공개되어 있지 않았다.

【그림1】 수수료 안내 화면(우리 원 홈페이지)

정보공개 주요내용	정보공개 청구절차	수수료	불복구제절차 및 방법
-----------	-----------	-----	-------------

수수료

공개대상	공개방법 및 수수료	
	열람·시청	사본(종이출력물)·인화물·복제물
문서·도면·사진 등	열람 1일 1시간 이내: 무료 1시간 초과 시 30분마다 1,000원	사본(종이출력물) A3 이상 300원 :1장 초과마다 100원 B4 이하 250원 :1장 초과마다 50원
필름·테이프 등	녹음테이프(오디오자료)의 청취 1권이 1개 이상으로 이루어진 경우 :1개(60분 기준)마다 1,500원 여러 권이 1개로 이루어진 경우 :1권(30분 기준)마다 700원 녹화테이프(비디오자료)의 시청 1권이 1롤 이상으로 이루어진 경우 :1롤(60분 기준)마다 1,500원 여러 권이 1롤로 이루어진 경우 :여러 권이 1롤로 이루어진 경우 영화필름의 시청 1권이 1권 이상으로 이루어진 경우 :1권(60분 기준)마다 3,500원 여러 권이 1권으로 이루어진 경우 :1권(30분 기준)마다 2,000원 사진필름의 열람 1장: 200원 :1장 초과마다 50원	녹음테이프(오디오자료)의 복제 1권이 1개 이상으로 이루어진 경우 :1개마다 5,000원 여러 권이 1개로 이루어진 경우 :1권마다 3,000원 ※ 매체비용은 별도 녹화테이프(비디오자료)의 복제 1권이 1롤 이상으로 이루어진 경우 :1롤마다 5,000원 여러 권이 1롤로 이루어진 경우 :1권마다 3,000원 ※ 매체비용은 별도 사진필름의 복제 1컷마다 6,000원 ※ 매체비용은 별도 사진필름의 인화 1컷마다 500원 :1장 초과마다 3"×5" 200원 5"×7" 300원 8"×10" 400원
마이크로필름·슬라이드 등	마이크로필름의 열람 1권(10컷 기준)1회: 500원 :10컷 초과 시 1컷마다 100원 슬라이드의 시청 1컷마다 200원	사본(종이출력물) A3 이상 300원 :1장 초과마다 200원 B4 이하 250원 :1장 초과마다 150원 마이크로필름의 복제 1롤마다 1,000원 ※ 매체비용은 별도 슬라이드의 복제 1컷마다 3,000원 ※ 매체비용은 별도

22. 5. 16. 오후 2:17

인쇄

공개대상	공개방법 및 수수료	
	열람·시청	사본(종이출력물)·인화물·복제물
전자파일	전자파일(문서·도면·사진 등)의 열람 1일 1시간 이내: 무료 1시간 초과 시 30분마다 1,000원 전자파일(오디오자료·비디오자료)의 시청·청취 1권: 1,500원 ※ 30분 초과 시 10분마다 500원	사본(종이출력물) A3 이상 300원 :1장 초과마다 100원 B4 이하 250원 :1장 초과마다 50원 전자파일(문서·도면·사진 등)의 복제 무료 ※ 매체비용은 별도 전자파일로의 변환 등(문서·도면·사진 등) 정보공개 처리를 위하여 전자파일로의 변환 작업이 필요한 경우 에는 사본(종이출력물) 수수료의 1/2로 산정 부분공개 처리를 위하여 지움 작업 및 전자파일로의 변환 작업 이 필요한 경우에는 사본(종이출력물) 수수료와 동일하게 산정 ※ 매체비용은 별도 전자파일(오디오자료·비디오자료)의 복제 1GB마다 800원 ※ 매체비용은 별도

【그림2】 수수료 안내 화면(타기관 사례)

정보공개청구 비용부담 기준

주해도시보통공사는 정보공개운영규정 제33조(비용부담)에 따라 청구인이 부담하며 그 비용은 공공기관의 정보공개에 관한 법률에 제시된 금액과 같으며 아래(붙임3)와 같습니다. 주택도시보증공사는 정보공개법을 통해서 국민의 알권리를 강화하고 정보에 대한 접근성을 높이기 위해 최선을 다하고 있습니다.

- **비용부담**
 - 정보의 공개 및 우송 등에 소요되는 비용은 실비의 범위 안에서 수익자 부담원칙에 따라 청구인이 부담
- **비용구분**
 - 수수료와 우편요금으로 구분 : 우편요금은 공개되는 정보의 사본,복제물,인화물 또는 출력물을 우편으로 송부하는 경우로 한정되며, 공개여부결정통지서와 같은 기본적인 행정절차상의 우편요금 등은 징수하지 않음
 - 수수료의 금액 : 공공기관의 정보공개에 관한 법률 시행규칙(제7조, 별표)으로 결정 수수료 납부방법 : 현금으로 납부
 - 수수료 징수방법 : 정보공개결정통지서에 미리 납부한 수수료 내역 (영수증 등)을 기재하거나, 미납하였을 경우 납부방법 등을 기재하여 통지
 - 수수료 징수시기 : 모든 정보공개시에는 우선 수수료 · 징수 후 공개함이 원칙이므로, 신청인이 정보공개 전까지 납부하였을 경우만 해당정보 공개
- **비용감면**
 - 일반원칙
 - 공개를 청구하는 정보의 사용목적이 공공복리의 유지증진을 위하여 필요하다고 인정되는 경우에 비용 감면
 - 비용을 감면할 수 있는 경우(정보공개운영기준 제16조)
 - 비영리의 학술·공익 단체 또는 법인의 대표자 또는 그 직원이 학술이나 연구 또는 행정감시를 위하여 필요한 정보를 청구한 때 (수수료의 50% 감면)
 - 교수, 교사 또는 학생이 교육자료나 연구목적으로 필요한 정보를 소속기관의 장의 확인을 받아 청구한 때 (수수료의 50%감면)
 - 그 밖에 회사가 공공복리의 유지·증진을 위하여 비용감면이 필요하다고 인정한 때(수수료의 100% 감면)
 - 비용구분

※ 감면대상은 수수료에 한함(우편요금은 제외)

* 붙임3. 수수료(정보공개법 시행규칙 제7조 관련) [다운로드 바로가기](#)

- 따라서 홈페이지 정보공개 수수료 안내 화면에 감면 사유 및 비율을 명시하여 수수료 감면대상일 경우 감면혜택을 누락 없이 받을 수 있도록 안내를 강화할 필요가 있다.

○ 또한 급여정보분석실에서는 국민고객들의 정보공개 청구를 원활히 할 수 있도록 대국민 홈페이지에 정보공개 청구절차와 불복구제 절차 방법을 안내하고 있으며, 청구인들은 대국민 홈페이지를 통해 주로 정보공개를 청구하기 때문에 안내화면에 신청 절차를 최대한 자세히 기재하여 민원발생 등을 최소화할 필요가 있다.

- 이에 정보공개 안내화면 등에 대해 점검한 결과, ‘정보공개 청구절차 화면’에는 청구절차 및 작성서식 등이 URL과 더불어 자세히 기재되어 있었으나, ‘불복구제절차 및 방법 화면’에는 이의신청 등 각 용어에 대한 개념설명 위주로 되어 있었으며 절차 및 작성서식 예시 등 세부적인 내용은 부족한 것으로 확인되었다.

【그림3】 정보공개 청구절차 화면(홈페이지)

정보공개 주요내용	정보공개 청구절차	수수료	불복구제절차 및 방법
정보공개 청구절차 업무처리 절차도 정보공개 청구 ➤ 공개 여부 결정(10일) ➤ 정보공개 정보공개 청구 청구인은 원하는 정보가 있을 경우 정보공개시스템(https://www.open.go.kr/)에서 원문을 조회하거나 이를 보유·관리하는 공공기관에 정보공개 청구서를 기재하여 제출합니다. 청구서 기재사항 청구인의 이름·주민등록번호 및 주소 청구하는 정보의 내용, 정보형태, 공개방법 등 ※ 청구인이 공공기관에 우편·팩스 또는 직접 출석하여 제출하거나 정보공개시스템을 통해 청구서를 제출할 수 있습니다. 온라인 : 정보공개포털 청구하기 정보공개 포털 청구방법 우편/팩스/방문 : 정보공개 청구서 서식 다운로드 청구서 작성서식 예시 청구를 받으면, 정보공개처리대장에 기록하고 청구인에게 접수증을 교부하고, 접수부서는 이를 담당부서에 배정하게 됩니다. 공개여부 결정 청구를 받은 날부터 "10일" 이내에 공개여부를 결정해야 하며, 부득이한 경우 10일의 범위내에서 연장할 수 있습니다. 청구정보가 제3자와 관련이 있는 경우 제3자에게 통보하고 필요한 경우 그 의견을 청취하여 결정하게 됩니다. 제3자의 비공개요청: 공개청구된 사실을 통보받은 제3자는 의견이 있을 경우 통지받은 날로부터 "3일" 이내에 당해 공공기관에 공개하지 아니할 것을 요청할 수 있습니다. 정보공개심의회 심의: 정보의 공개여부를 결정하기 곤란한 사항과 이의신청사항을 심의하기 위하여 정보공개심의회를 설치·운영합니다. 정보공개 정보를 결정할 때에는 공개일시·공개장소 등을 명시하여 청구인에게 통지하되, 공개를 결정한 날로부터 "10일" 이내에 공개해야 합니다. 공개청구량이 과다하여 정상적인 업무수행에 현저한 지장을 초래할 우려가 있는 경우 정보의 사본·복제물을 먼저 열람하게 한 후 일정기간별로 교부하되 2개월 이내에 완료하여야 합니다. 비공개정보와 공개정보가 혼합되어 분리 가능한 경우 공개청구의 취지에 부합하는 범위내에서 부분공개가 가능합니다. 공공기관이 정보를 비공개로 결정한 때에는 비공개사유·불복방법 등을 명시하여 청구인에게 지체없이 문서로 통지하여야 합니다. 정보공개 방법 문서, 도면, 카드, 사진 등: 열람 또는 사본의 교부 필름, 녹음·녹화테이프 등: 시청 또는 인화물·복제물 교부 마이크로필름, 슬라이드 등: 시청·열람 또는 사본·복제본의 교부 전자적 형태로 보유·관리하는 정보: 파일을 복제하여 정보통신망을 활용한 정보공개시스템으로 송부, 매체에 저장하여 제공, 열람·시청 또는 사본·출력물의 제공 ※ 공개방법에 따른 수수료 및 실비의 우편료가 발생하오니, 수수료 산정 기준으로 참고 하시기 바랍니다.			

【그림4】 불복구제절차 및 방법 화면(홈페이지)

정보공개 주요내용	정보공개 청구절차	수수료	불복구제절차 및 방법
불복구제절차 및 방법 이의 신청 청구인의 이의신청 청구인은 공공기관의 비공개 또는 부분공개결정에 대하여 불복이 있는 때에는 공개여부의 결정통지를 받은 날부터 "30일" 이내에 공공기관에 이의신청을 할 수 있습니다. 이의신청방법 이의신청서를 작성하여 제출하면 됩니다. (인터넷으로도 가능) 신청인의 이름·주소 및 연락처, 정보공개여부결정의 내용, 이의신청의 취지 및 이유 등을 기재합니다. 이의신청에 대한 결정 공공기관은 이의신청을 받은 날부터 "7일" 이내에 결정하여야 하며, 부득이한 경우 7일 이내의 범위에서 결정기간을 연장할 수 있습니다. 각하 또는 가각결정을 받은 경우 청구인은 행정심판 또는 행정소송을 제기할 수 있습니다. 제3자의 이의신청 및 권리보호 제3자로부터 비공개요청을 받은 공공기관이 공개결정을 하는 경우 제3자는 공개통지를 받은 날부터 "7일" 이내에 공공기관에 이의신청을 할 수 있습니다. 이 경우 공공기관은 공개결정일과 공개실시일 사이에 최소한 30일의 간격을 두어야 하며, 제3자는 이 기간 내에 행정심판 소송제기와 동시에 집행정지를 신청하여 공개실시에 대항할 수 있습니다. 행정심판 심판청구 청구인이 정보공개 결정에 대하여 불복이 있는 때에는 이의신청절차를 거치지 아니하고 청구할 수 있습니다. 심판청구서는 피청구인인 행정청 또는 위원회에 제출하여야 합니다. 다만, 국가기관이나 지방자치단체 외의 공공기관의 결정에 대한 감독행정기관은 관계 중앙행정기관의 장이나 지방자치단체의 장으로 하게 됩니다. 심판청구기간 정보공개와 관련한 공공기관의 결정이 있음을 안 날부터 "90일" 이내에 제기하여야 합니다. 정당한 사유가 없는 한 공공기관의 결정이 있는 날부터 "180일"을 넘겨서는 안됩니다. 재결 재결은 피청구인인 행정청 또는 위원회가 심판청구서를 받은 날부터 "60일" 이내에 하여야 하며, 부득이한 사정이 있는 때에는 1차에 한하여 "30일"의 범위내에서 기간을 연장 할 수 있습니다. 행정소송 소송제기 청구인이 정보공개와 관련한 공공기관의 결정에 대하여 불복이 있는 경우에는 이의신청·행정심판절차를 거치지 아니하고 행정소송법이 정하는 바에 따라 행정소송을 제기할 수 있습니다. 제소기간 공공기관의 결정이 있는 날 또는 행정심판을 거친 경우 재결서 정본의 송달을 받은 날부터 90일 이내에 제기하여야 합니다. 공공기관의 결정이 있는 날 또는 재결이 있는 날부터 1년이 지나면 제기할 수 없습니다.			

- 따라서 정보공개 청구인들의 원활한 권리구제를 돕고 관련 민원 발생을 최소화하기 위하여 대국민 홈페이지의 불복구제절차·방법을 보다 자세하게 안내할 필요가 있다.

【관계부서 의견】

- 정보공개법 일부개정(2021년 12월 시행)에 따라 그 전까지는 준정부기관의 경우 정보공개심의회 설치의 의무가 없었기 때문에 상위 법령에 맞춘 연임제한 규정이 없었으나 현재는 준정부기관도 설치 의무가 있으므로 정보공개법에 따라 연임제한 규정을 신설할 예정이며, 수수료 감면 비율은 정보공개지침이 공시되어 있어 불필요하다고 판단하였으나 이번 감사를 통해 홈페이지에도 안내하겠다는 의견을 제시하였다.

【조치할 사항】

○ 기획상임이사는

- ① 우리 원 정보공개지침 제19조 정보공개심의회 위원 임기 규정에 정보공개법 시행령 제11조에 따른 연임 제한 사항을 반영하여 개정하고, (개선)
- ② 우리 원 홈페이지 정보공개 청구 수수료 안내화면에 수수료 감면 사유 및 비율을 명시하며, (시정)
- ③ 정보공개 불복절차 화면에서 불복구제절차, 작성서식, 예시를 자세하게 기재하는 등 안내 화면을 개선하시기 바랍니다. (권고)